

الإجابة النموذجية وتصحيح فرض الفصل الأول في التربية المدنية

متوسطة مصطفى مقنوش – المستوى: الرابعة متوسط (2023/2024)

الجزء الأول: التمرين الأول (4 نقاط) – تعريف المصطلحات

- **الصلح:** هو اتفاق ودي وطوعي يبرم بين أطراف النزاع لإنهاء الخلاف بطريقة سلمية ودون اللجوء إلى القضاء [cite: 28].
- **القضاء:** هو سلطة مستقلة وظيفتها الفصل في المنازعات المعروضة أمام الجهات القضائية وإرساء العدل وسيادة القانون [cite: 28].
- **الخلاف:** هو اختلاف في وجهات النظر أو نزاع قد ينشأ بين الأفراد أو الجماعات نتيجة تعارض المصالح [cite: 28].
- **التقاضي:** هو اللجوء إلى المحاكم والجهات القضائية المختصة لرفع النزاعات والمطالبة بالحقوق عبر الطرق القانونية الرسمية [cite: 28].

الجزء الأول: التمرين الثاني (4 نقاط) – ثقافة الصلح وأنواعه

- (أ) نتائج انعدام ثقافة الصلح في المجتمع:
 - تآزم الخلافات وتطورها إلى نزاعات عنيفة وعقد اجتماعي مشحون بالعداوة.
 - تزايد وتضخم قضايا المحاكم والضغط الكبير على الهيئات القضائية.
 - تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية وضياح التماسك واللحمة بين أفراد المجتمع.
- (ب) أنواع الصلح:
 - صلح قضائي: يتم أمام الجهات القضائية (المحكمة) لإنهاء النزاع رسمياً بحكم أو إثبات صلح.
 - صلح غير قضائي (ودي / عرفي): يتم خارج المحاكم بجهود الأفراد، الأعيان، أو لجان الصلح العرفية.

الجزء الأول: التمرين الثالث (4 نقاط) – القضاء الإداري والمدني

- (أ) الفرق بين القضاء الإداري والقضاء المدني:
 - **القضاء الإداري:** يختص بالنظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة أو مؤسسات الدولة طرفاً فيها [cite: 25].
 - **القضاء المدني (العادي):** يختص بالنزاعات والخصومات القائمة بين الأفراد والمواطنين (المعاملات المدنية والتجارية).
- (ب) حالة التنازع بين القضاء المدني والقضاء الإداري (تنازع الاختصاص):
 - كيف يكون الحل؟ يتم الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهتين القضائيتين بإحالة الملف إلى هيئة عليا مختصة لتعيين الجهة المخولة بالفصل في النزاع.
 - تعريف الهيئة المسؤولة (محكمة التنازع): هي هيئة قضائية عليا مستقلة أنشئت للفصل في حالات تنازع الاختصاص بين النظام القضائي العادي (المدني) والنظام القضائي الإداري.

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (8 نقاط) – الوساطة وأنواعها والشروط

فقرة مقترحة حول الوساطة:

تعتبر الوساطة طريقة بديلة وحضارية لفصل النزاعات وحلها بطرق سلمية ودية بعيداً عن أروقة المحاكم [cite: 25, 28]. وتنقسم الوساطة إلى نوعين أساسيين: وساطة اتفاقية (اختيارية) تقع بمحض إرادة الأطراف، وساطة قضائية يعينها القاضي لتقريب وجهات النظر. وتكمن أهميتها الكبيرة في توفير الوقت والجهد، فضلاً عن رأب الصدع والحفاظ على علاقات الود والمحبة بين المتخاصمين، ولنجاح هذه المهمة النبيلة، يجب أن تتوفر في الوسيط عدة شروط أساسية، أبرزها: الحياد التام، النزاهة والأمانة. [cite: 25]. الكفاءة والقدرة على الإنصات الجيد، والتمتع بالخبرة وحسن التدبير لإيجاد حلول مرضية للطرفين [cite: 25, 28].